

시 정 사 항

1. 제 목 : □□ 급탕탱크 보수공사 및 부대공사 관리 부적정
2. 관계기관 : △△
3. 내 용 : △△에서는 서울시 양천구에 있는 주식회사 ○○(대표 A)와 '18. 5.25. □□ 급탕탱크 보수공사를 ###천원에, '18.7.23. 보일러 화학세관 등 부대공사를 ###천원에 각각 수의계약 체결하여 공사를 완료하였습니다.

가. 계약내역 상이 시공 감액 및 검수에 관한 사항

「공사계약일반조건」 제19조의2 등에는 공사계약의 이행 중에 설계서에 누락·오류 등이 있을 경우에는 설계변경을 할 수 있고, 같은 조건 제20조 등에는 설계변경으로 투입 자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 되어 있으며, 같은 조건 제27조에는 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하는 것으로 규정되어 있습니다.

따라서 △△은 급탕탱크 보수공사, 화학세관 등 부대공사 계약을 관리할 때 계약서류와 실제 공사 내용이 일치하는 지를 확인하고 차이가 있을 경우에는 재공사 지시를 하거나 설계변경 등을 통하여 계약금액을 조정하여야 합니다.

그런데 2018년 △△ 종합감사 시 위 공사들의 계약내역과 실제 준공 처리된 내용을 비교한 결과, 흑강관 SCH10은 계약내역 규격은 10k*125A로 되어 있으나 실제 시공은 10k*100A로 되어 있었고, SUS 철틀렌지 100A는 계약내역에는 24개가 반영되어 있으나 실재는 12개만 시공되어 있었으며, 버터플라이 밸브 10k*100A(물용) 계약내역에는 4개가 반영되어 있으나 기존에 시공되어 있는 제품을 재사용하여 교체수량이 없었으며, SUS304 3T(규격 10K*50A)는 계약내역에 12개가 반영되어 있으나 실제시공은 10K*40A로 40개가 시공되는 등 [표 1]과 같이 계약내역대로 시공되지 않은 부분이 있었으나 이를 설계변경 및 계약금액 조정 등 적정조치를 하지 않은 채 그대로 준공처리하였습니다.

[표 1] 계약내역과 실제시공 차이

(단위: 원)

품명	계약내역				실제시공				금액차이
	규격	수량	단가	금액	규격	수량	추정단가	추정금액	
흑강관(SCH10)	10*125A	18	###	###	10*100	18	###	###	###
SUS304 3T	10*65A	80	###	###	10*50	70	###	###	###
	10*50A	12	###	###	10*40	40	###	###	###
버터플라이 밸브	10*125(스팀)	2	###	###	10*100	2	###	###	###
	10*100(물용)	4	###	###	미 시 공				###
	10*50(물용)	2	###	###	10-65	4	###	###	###
스모렌체크밸브	10*125A	2	###	###	미 시 공				###
철후렌지	125A	16	###	###	125	2	###	###	###
SUS후렌지	100A	24	###	###	100	12	###	###	###
	65A	16	###	###	65	12	###	###	###
	50A	10	###	###	50	12	###	###	###
SUS후렌지	50A	30	###	###	40	26	###	###	###
SUS볼밸브	32A	5	###	###	미 시 공				###
SUS 스트레너	50A	2	###	###	미 시 공				###
	40A	4	###	###	40	3	###	###	###
	32A	1	###	###	미 시 공				###
SUS 유니온	50A	3	###	###	미 시 공				###
	40A	4	###	###	40	3	###	###	###
방첩제	통	15	###	###	미 시 공				###
계					환수액 : ### 환급액 : ### 조정액 : ###				

나. 사회보험료 반영 및 정산에 관한 사항

기획재정부 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제91조 내지 제93조에 따르면 예정가격 작성 시 국민건강보험료 등을 관련법령에서 정하는 바에 따라 계상하고 대가 지급 시 사후 정산하도록 되어 있으며, 「산업안전보건법 시행령」 제3조에 따른 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조 내지 제10조에는 총공사금액 4천만 원 이상의 공사에 일정 비율의 산업안전관리비를 계상하되 계상 목적을 위반하여 사용하거나 사용하지 않은 안전관리

비는 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 되어 있습니다.

따라서 공사계약을 체결하거나 이행 관리를 할 때에는 건강보험료 및 산업 안전관리비를 적정하게 반영하여야 하며, 반영된 보험료 등이 적정하게 집행되었는지를 확인하여 계약금액을 정산 처리하여야 합니다.

그런데 2018년 △△ 종합감사 시 공사 대금 지급 시 정산 현황을 확인한 결과, □□ 급탕탱크 보수공사의 경우 관련 기준에 따라 계약서에 건강보험료 ###원과 국민연금 ###원을 반영하였으나 정산서류 확인 없이 계상된 금액을 그대로 지급하였고, 산업안전보건비는 재료비와 직접노무비의 합계액에 요율을 곱하여 계상하여야 함에도 계약서에는 장기요양보험료(건강보험료*7.38%를 계상하도록 되어 있음)에 산업안전관리비를, 환경보전비에는 노인장기요양보험료를, 산업 안전관리비에는 환경보전비를 각각 착오 계상하였으며, 정산서류를 받지 않고 계상된 금액 전액을 지급하였습니다.

이와 같이 계약내역과 실제시공 미반영('가'관련 사항) 및 보험료 등 미정산 내역을 합제한 결과 [표 2]와 같이 2개 공사 정상 정산 합계 금액대비 ###천 원 상당을 과다 지급하는 결과를 가져왔습니다.

[표 2] 정산처리 착오내역

① 보일러 화학세관 등 부대공사

(단위: 원)

비목		계약내역	정산(정상)	차액	적용기준
재료비	직접재료비	###	###	###	
노무비	직접노무비	###	###		
	간접노무비				직노*7.9%
	소계	###	###		
경비	기계경비				
	산재보험료	###	###		노무비*4.05%
	고용보험료	###	###		노무비*0.87%
	환경보전비	###	###		(재+직노+산경)0.3%
	소계	###	###		
계		###	###	###	

비목		계약내역	정산(정상)	차액	적용기준
할인금액		###	###		
공급가액		###	###	###	
부가가치세		###	###	###	
총공사비		###	###	###	

② □□ 급탕탱크 보수공사

(단위: 원)

비목		계약내역	정산(정상)	차액	적용기준
재료비	직접재료비	###	###	###	
노무비	직접노무비	###	###		
	간접노무비	###	###		직노*7.9%
	소계	###	###		
경비	기계경비	###	###		
	산재보험료	###	###		노무비*4.05%
	고용보험료	###	###		노무비*0.87%
	국민건강보험료	###		###	직노*1.7%
	국민연금보험료	###		###	직노*2.49%
	노인장기요양	###		###	건강보험료*7.38%
	산업안전관리비		###	###	(재+직노)*1.85%
	환경보전비	###	###		(재+직노+산경)0.3%
	기타경비	###	###		(재+노)*5.5%
	산업안전보건관리비	###	###		
	소계	###	###	###	
계		###	###	###	
일반관리비		###	###	###	계*6.0%
이윤		###	###	###	(노+경비+일반)*3%
공급가액		###	###	###	
부가가치세		###	###	###	공급가액*10%
절사액		###	###		
총공사비		###	###	###	

※ 계약내역 중 ‘노인장기요양보험료→산업안전관리비, 환경보전비→노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비→환경보전비’의 오기로 추정

③ 정산총계

(단위: 원)

계약명	계약금액	과오 정산금액	정상 정산금액	금액차이
보일러 급탕탱크 보수공사	###	###	###	###
보일러 화학세관 등 부대공사	###	###	###	###
계	###	###	###	###

4. 조치할 사항

○ △△장은

- ‘가’/‘나’항과 관련하여 계약내역과 다르게 시공된 사항과 보험료 정산 부정 처리로 과다 지급된 총금액 ###원이 환수될 수 있도록 조치하시고, (시정)
- 계약내역과 다르게 시공되었음에도 불구하고 이에 대한 적정조치 없이 검수한 관련자에게는 “경고” 조치하시기 바라며, (경고)
- 또한, 향후 검수 시에는 내부통제 기능이 원활히 작동될 수 있도록 작성자와 확인자를 분리하여 검수할 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

○ ◆◆는

- 계약내역과 다르게 시공된 검수서의 확인을 소홀히 한 관련자에게는 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의)